

1512734-17.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... autuada em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

O outro guarda municipal, Adenilson Alex Rodrigues, repetiu a versão, harmônica e coerentemente. Destacou que a equipe estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando abordaram uma mulher que portava drogas e dinheiro. Segundo informações, Lucas e a abordada mantinham um relacionamento. Após colocarem a mulher na viatura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1512734-17.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512734-17.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3073770/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20084813 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS AMARO CAMILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

LUCAS AMARO CAMILO está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal, acusado de no dia 07 de setembro de 2021, por volta de 18h05, na Avenida de Cillo, 892, Denadai, nesta cidade, ter desacatado os funcionários públicos Cauê Spagnol Silva e Adenilson Alex Rodrigues, no exercício das funções. A denúncia foi instruída com termo circunstanciado de ocorrência.

Suspensão condicional do processo não foi apresentada pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Em audiência, foi oferecida defesa prévia e recebida à denúncia (fls. 51/52).

Instruindo o processo, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu

a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos e a autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 60/61).

A Defesa, de seu lado, requer a absolvição, invocando o princípio da insignificância, que excluía a tipicidade penal. Houve desproporcionalidade da resposta estatal ao perseguir conduta, cuja lesividade ao bem jurídico seria irrelevante. O réu estava com o ânimo exaltado e disse palavras que faziam parte do seu cotidiano. Suas expressões foram potencializadas relativas à ação dos guardas municipais, que compreendia como injusta e abusiva (fls. 65/70).

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Verifica-se que na fase administrativa permaneceu em silêncio (fls. 07).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em Juízo, deliberou confessar. Realmente falou 'umas verdades' para os guardas, mas eles mentiram quando disseram que os xingou tanto. Realmente os desacatou. Falou que eles eram 'sem vergonha'. Algumas coisas que eles disseram, eram mentira.

A confissão do réu não ficou ilhada nos autos.

Cauê Spagnol Silva, que é guarda municipal, lembrou-se de que em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, avistaram Alessandra, já conhecida nos meios policiais. Ela foi abordada e revistada. Apreenderam drogas e dinheiro. Levaram Alessandra até a viatura para ser conduzida até a Central de Polícia Judiciária. Nesse momento, apareceu Lucas Amaro, ele mantinha relacionamento com a mulher. Lucas indagou onde Alessandra seria levada e passou a xingá-los. Foram ofendidos com várias palavras de baixo calão, tais como "vagabundo, sem vergonha, arrombado e que intrujavam drogas". Ao tentar abordar o acusado, ele ofertou resistência à prisão. Entraram em vias de fato, sendo necessário o uso moderado de força. Em seguida, Lucas foi algemado e conduzido até a Central de Polícia Judiciária, onde ele foi ouvido e liberado. As partes informaram que mantinham um relacionamento. Alessandra foi autuada em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

O outro guarda municipal, Adenilson Alex Rodrigues, repetiu a versão, harmônica e coerentemente. Destacou que a equipe estava em patrulhamento pelo local dos fatos, quando abordaram uma mulher que portava drogas e dinheiro. Segundo informações, Lucas e a abordada mantinham um relacionamento. Após colocarem a mulher na viatura, Lucas questionou onde iria levá-la, responderam que a conduziram até a Central de Polícia Judiciária. Nesse momento, Lucas desacatou a equipe, "arrombado, safado". Também os acusava de terem intrujado cinquenta kits de drogas na ocasião de sua prisão anterior. Solicitaram apoio, ele foi abordado e resistiu, sendo necessário o uso de algemas. Lucas foi embarcado na viatura e apresentado na Central de Polícia Judiciária.

Bem evidente, pois, que o réu foi mesmo o autor do crime.

Silente no inquérito, em Juízo confessou a autoria, detalhando a forma como agiu para perpetrar a infração.

"A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrim 12/112, mencionado por Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, in Da Prova no Processo Penal, 3ª ed. Saraiva, 1994, p.98). "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal interpretado, Júlio F. Mirabete, 7ª Ed. Atlas, SP., 2000, pág. 469). Em igual sentido, "A confissão, máxime judicial, é prova que merece indiscutível credibilidade até porque, outrora, já foi comparada a res judicata. Estando ela abonada por outras, v.g., chamada de corrêu e testemunhal, é idônea o suficiente para sustentar condenação." (Ap. 1066011/2, São Pedro, 11ª Câmara Criminal, Rel. Fernandes de Oliveira, j. em 01.12.1997, rolo 1143, flash 0362, fls.04). Também "A confissão judicial, por seu valor absoluto - visto se presume feita espontaneamente -, basta à fundamentação do édito condenatório." (Ap. Crim. 1214039/9, TACRIM SP., rolo 1377, flash 0342, fls.08).

Lembra Guilherme de Souza Nucci que "A tendência racional e emocional do ser humano é negar qualquer fato que possa prejudicá-lo. A autodefesa é o primeiro mecanismo a emergir em situações de confronto, constituindo, portanto, a confissão uma atitude a ser valorada com particular zelo" (Provas no processo penal, editora RT, 2009, pág. 83).

Não há dúvida, portanto, de que o réu se comportou de forma injustificada, criminosa, pois ofendeu aos guardas civis municipais, desacatando-os, não ignorando a condição de funcionários públicos, fardados e no pleno exercício da função. Com sua conduta, visou menosprezar os agentes da autoridade, policiais militares no exercício de relevante função, com ofensas hábeis ao desacato, como já se sublinhou.

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, "desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar". O objeto da conduta é o funcionário. Pode implica qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas. Conferir: TJMG: "O crime de desacato se configura com palavras ou gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência com funcionário público". Restando comprovado que o réu dirigiu palavras de baixo calão aos policiais militares, não há dúvidas quanto à caracterização do crime previsto no artigo 331 do Código Penal. "Eventual embriaguez do agente, desde que voluntária, não exclui o dolo nos delitos de desacato e resistência" ("Ap. Crim. 1.0701.11.041181-9/001-MG, 2.ª C. Crim., rel. Beatriz Pinheiro Caires, 11.06.2015)" - Código Penal Comentado, 2018, p.1630; O crime, dessa forma, caracterizou-se tanto pela injustificada resistência do réu, sendo necessária solicitação de apoio e uso de força moderada pela contê-lo, quanto pelas palavras que em seguida dirigiu aos policiais, hábeis à humilhação de guarda civil municipal ("arrombados"; "vagabundos" e "sem vergonhas").

Fixação das penas.

O réu é reincidente, o que será considerado na segunda fase. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência (como por exemplo, o Processo nº 0013098-10.2014.8.26.0019, 2ª Vara Criminal do Foro de Americana, incurso no Artigo 155 § 4º, II c/c Art. 14 "caput", II ambos do Código Penal; Reclusão: um ano e Multa de 5 dias, com extinção da punibilidade em 09 de maio de 2019), lembrando também se tratar de réu confesso.

Bem por isso, embora não se ignore que a Terceira Sessão do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de compensar a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, aqui, possível a compensação.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, publicado no DJe de 17/4/2013, sob o rito do art. 543-C do CPC c/c o art. 3º do CPP, consolidou

entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Nesse contexto, esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão - ressalvados os casos de multirreincidência -, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito (AgRg no AREsp 1777837 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0275387-4, 5ª T., j. 09.02.2021).

Compenso as circunstâncias, mantendo inalterada a pena base.

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal (arts. 16, 21, 24, § 2º, 26, parágrafo único, 28, § 2º, 29, §§1º e 2º), ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Reincidente, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Idem para o sursis.

Deverá cumprir pena, no caso de revogação, no regime semiaberto, incompatível o regime fechado com a pena de detenção prevista para a espécie.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar a LUCAS AMARO CAMILO à pena de seis (06) meses de detenção, regime inicial semiaberto, piso mínimo, por infração ao artigo 331 do Código Penal.

Observe-se a impossibilidade de aplicação do benefício do artigo 44 do Código Penal por se cuidar de reincidente, e por haver prova de que a substituição não seria recomendável socialmente para a repreensão e retribuição da conduta. Idem para o sursis, mercê da reincidência e expressa vedação legal a esse respeito, no artigo 77 do Código Penal.

Não existem provas dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 40).

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 25 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA